

עין משפט
גד מצוה

לֹב א מ״י פ״כ מהל'
אִשׁוּת הַלֵּכֶד ד טור
ש״ע אה״ע סימן קיג
סעיף ד:

לֹב ב מ״י שם הלכה יג
סמג לאוין פא טור
ש״ע שם ס׳ קיג סע״א:
לר ד ג ד ה ו מ״י שם
טוש״ע שם סימן קיג

סעיף ז:
לֹח ז מ״י פ״ט שם הל'
יג סמג לאוין פא
טוש״ע שם סימן קיג סעיף י:

לֹח ח מ״י פ״כ שם הל' י
סמג שם טוש״ע שם
ס׳ קיג סעיף י:

תוספות רי"ד
אני אומר ראשונה נוטלת ע"י ושניה כמה ששירה הא' והג' כמה ששירה הב' וחזרות וחולקות בשוה פי' מה שנטלו ומקשה כי חזא וחדא דנפשה שקלה פי' למה חולקת בשוה כל אחת כשבאה להנשא יש לה ליטול ע"י כמה שזן ואחר כך כשתנשא הב' תטול עישור כמה שתמצא ואצ"פ שלוקחת הא' יותר מן הב' והבי' יותר מן הג' כך הדיון נותן ואין האחרונה מעכבת על הראשונה שאין לה זכות ליטול פרנסתה (אלא כשבאו להנשא כא') ומחדר הי"ק אם באו כולם להנשא כאחת אז חולקין בשוה אבל באו ליטול בוא"י כל אחת לוקחת עישור כמה שזן ואין אחרונה מעכבת שאין לה רשות לתבוע עד שלא תנשא וכך הלכה: ת"ר הבנות בין בגרו עד שלא נשאו בין נשאו עד שלא בגרו אבדו מונותיהן ולא אבדו פרנסתן דברי רבי רשב"א ואמר אף אבדו פרנסתן כיוצא הן עושין שוכרות (כתובתה עד דתיבגון או עד דתל"ג אבל פרנסתן כדקיימי קיימי וד"י סבד לא תקנו פרנסה אלא היכא דמינסבא בקטנות או בנערות אבל בגרה קודם שתנשא איסתלקו להו מהאי ביתא לגמרי וכן אם נשאת בנערות הואיל וגדולה היא ותשאת איבדה (פרנסתה) ואין לה אלא מה שפסקו לה אבל בשנאת בקטנותה לא פליגי דיש לה פרנסה כדתני (במתני') [בבביריתא] שוכרות להן בעלים שתיאשום עד שלא יבגרו ויוציאו להן פרנסתן ומכאן מוכיח שאין הבת יכולה לתבוע פרנסתה עד שלא תנשא (והרב אומר יכולה לתבוע אותה קודם נשואין): אר"נ א"ל ר"ה הלכה כרבי פי' שאמר שאם נשאו עד שלא בגרו אף על פי שהיא נערה לא אבדה פרנסתה איתביה רבא לרי"ג יתומה שהשאה

סח:

בָּל חדא ו**חדא דנפש**ה שקלָהּ. וא"ת וכי משום דנישאת קודם דנפשה שקלה למה לא נחשוב על פי הצנות הנותרות כאלו היו כולן נישאות צבת אחת וי"ל דעישור נכסים יהצין משום דסתם בני אדם

קך נותנים לצנותיהם ואילו היה האב לראשונה ולא היה פוחת לה בשביל האחרות הנשארות: **בְּרִין** נישאו עד **שָׂאא** בגרו בו'. לית ליה דרצ דלאמר בסוף נערה (לעיל דף נג: ושם) הויה דאירוסין דלי אית ליה הוה ליה למימר נמאָרסו עד שלא בגרו דהוי רבותא טפי וליכא למימר דנקט נישאו לאשמעינן דאפ"ה לא איצדו פרנסתן דא"כ לשמעין דאפילו נישאו ובגרו לא אצדו פרנסתן ודוחק לומר דמשום ר"ש צר' אלעזר דלאמר אף איצדו פרנסתן נקט נישאו: **הָא דמחאי**. לא מלי לשנויי הא דמיתונא מינייהו כדמשינן לקמן דאיצדו מונוותיהן משמע דאין רוזנין עוד לזוג: **וְבִי אמר רבא** **הבי** והא **איתיביה** בו'. קשה לנשצ"א אמאי לא פריך מדפסק לעיל רצא כרבי דלאמר צת הניזונת מן האחין נוטלת עישור נכסים ניזונת אין שאינה ניזונת רצו' **וְהָא מעשים בכל יום** והי"ו משום דרבי אמרה וי"ל שאמרה רב הונא צבית המדרש לשום חידוש משמו של רבי וכה"ג איכא צפ' צמה צהמה (שבת דף נב.) אע"ג דרב מספקא ליה ורבי יוחנן מני פליג לקמן האחין שעצדו נכסים מהו צימי רצ **דאִילין** פרנסה **טרפא** ממשעבדי. שעצדו האחין ולא שעצדו האב ותנאי כתובה לא טרפא ממשעבדי אפי' שעצדו האחין כדתנן אין מוֹלִיאִין כו': **כְּרָבִי** אידי ואידי נביא. וליכא למימר איפכא דפרנסה אינה כמוזנות דלרבי מוזנות גציא ממטלטלי ולא פרנסה דכיון דמוזנות גציא ממטלטלי כל שכן פרנסה דהא רצא פסיק לעיל כר"י דפרנסה שמינ צאצ וגציא ממטלטלי וגבי מוזנות פסיק לקמן ממקרקעי ולא ממטלטלי: **מֵאִי פרנסה אינה כתנאי** כתובה **לְבַדְתַּנִּיא**. תימה דלאמאי לא קאמר גמי דפרנסה אינה כתנאי כתובה לענין דאם נישאו או בגרו איצדו מונוותיהן ולא איצדו פרנסתן כדלאמר רבי גופיה לעיל ולענין דפרנסה שמינ צאצ לרבי אי אמידניה ומוזנות אמרינן לעיל דאין אומדין אם היה אב כו' אלא שמינ את הנכסים ונותנין להן וי"ל דהנך פשיטא ליה ואיכא למיפרך והא

מעשים בכל יום כו' כדפריך לעיל ור"ת תירך דלענין נישאו או בגרו דאיצדו מוזנות ולא פרנסה לא צעי לאוקמא דא"כ תרתי דרצ הונא למה לי דהא לעיל קאמר רב נחמן אמר לי הונא הלכה כרבי וליכא למימר דהיינו הך גופא דקאמר לעיל דהא לעיל לא קאמר צהאי לינשא והא דלא מוקי גמי אשמין לפרנסה ולא למוזנות איכא למימר דהיינו הא דקאמר לכדתניא האומר אל יתפרנסו כו' דהא צהא תליא כדפרישית לעיל דכיון דאב אינו יכול להפקיע מוזנות לא שייך למישם ציה דאין תלוי בצרנו אצל פרנסה דתלוי בצרנו שמינ כו:

תלה

אמה או אחיה לדעתה וכתבו לה מאה או ג' וזו יכולה היא משתגדיל להוציא מידן מה

מציאת האשה פרק ששי כתובות

כל חדא ו**חדא דנפש**ה שקלָהּ. ומכמים תקנו להם נדוניית נשואין עישור נכסים והנישאת ראשון ראשון זכתה בעישור שצפניה ולמה יחזרו ויחלקו עישוריהן שזצ בשוה: **אם צאו כולם לינשא לאחת חוזרים וחולקים עישוריהן צוּהוּ**. שאין כאן קודמת לזכות הלכך בשביל הראוי לישאר לפני הבן נוטלת האחת עישור

והשניה עישור צמה ששיריה וכן כולם והמותר לבן אם היו מאה מנה האחת נוטלת עשר מניס והשניה תשע והשלישית שמונה מנה ועישור של מנה וכן כולם כדי לצרר ירושת הבן והן חוזרות וחולקות עישוריהן בשוה: **איצדו מונוותיהן**. שכן כתב להנין או עד דתצגרון או עד דתלקחון לגזרין: **אף איצדו פרנסתן**. עישור נכסים דקסבר לא תקון לה נדוניא אלא היכא דמינסבא צקטנות או צנערות אצל בגרה איסתלקא לה מההיא ציתא לגמרי וכן נשאת צנערות האויל וגדולה היא ונמלתיא איצדה פרנסתה אלא מה שפסקו אצל צניסת צקטנות לא פליג: **שוכרות להן בעלים**. שינאו אותן עד שלא יבגרו ומוֹלִיאִים להם פרנסתם: **הא גדולה**. כגון נערה: **ויסרה**. מחלה על השאר ואצדמו. אלמא סתם לן תנא כרבי שמעון בן אלעזר: **הא דמחאי**. הא דלאמר רבי לא איצדו וא"ר הונא הלכתא כוותיה צשמיחתה על מותר עישור נכסיה והא דקמני מתנימין גדולה ויסרה צשלא מיחתה: **נוונים** איין. אם צאה לינשא צעודה ניזונת דהיינו צקטנות או צנערות: **אינה לרינא למחוס**. שאפילו לא מיחתה לא איצדה עישור נכסיה: **ושני ליה**. דהא דתני גדולה ויסרה צדלל מחאי. אלמא ניסת צנערות ולא מיחתה אע"פ שאינה צוגרת ויסרה ואת אמרת ניסת דלאמר רצא ניסת צנערות אינה לרינא למחוס כגון דקא מיתונא מינייהו לאחר שניסת דמשום דקא מיתונא מינייהו הוא דקא שמקה ולא מחלה על פרנסתה והא דקמני הא גדולה ויסרה דלא קא מתונא: **פרנסה**. נדוניא: **סנאי כסוכה**. מוזנות של צת כדתנן: צנן נוקצן כו': **ממשעבדי**. שעיעצדו אחין ולא שעצבד האב: **לא טרפא ממשעבדי**. אפי' שיעצדו אחין דתנן (גיטין דף מח:.) אין מוֹלִיאִין לאכילת פירות ולשצח קרקעות ולמוזון האשה והצנות מנכסים משועבדים מפני מיקון העולם אצל פרנסתה טרפא דשוויה רצנן כצעל חוצ בעישור נכסים משמת האב דדצר קצוצ הוא אצל מוזנות אין להם קצצה ויש צהן מפני מיקון העולם:

מוֹלִיאִין לפרנסה. ממשעבדי שאיעצדו אחין: **אידי ואידי**. פרנסה ומוזנות גציא ממטלטלי: **למוזן האשה והצנות**. וכל שכן פרנסה ולא מיציעיא פרנסה אלא אפילו מוזנות דסלקא דעתך אמינא כיון דתנאי כתובה נינהו ניהוו ככתובה ולא ניגצו ממטלטלי קא משמע לן: **האומר**. צשעת מיתמו: הכי גרסינן אל יוזנו **צנוסיו מנכסיו אין שומעין לו**. דהא אישתעצד כתנאי כתובה: **אל יתפרנסו שומעין לו** **שהפרנסה**. אינה חוצ עליו כתנאי כתובה אלא חוצ על היתומים הוא היכא דלא כזה האב שלא לפרנסם:

מוטל על היתומים לפי שאנו אומרים דעתן של בני אדם שאין אדם רוצה שיחבזו בנותיו אלא יקחו

מסורת הש"ס

א) [וסכה מד. וש"נ],
ב) [לעיל נה.],
ג) [לעיל נה.],
ד) [לעיל נה.],



תוספות רי"ד (המשך)

שראוי להנתן לה טעמא דקטנה הא גדולה ויתרה פי' אם היתה נערה מחלה על השאר ואבדתו אלמא סתם לן תנא כרשב"א ל"ק הא דמחאי והא דלא מחאי פי' הא דא"ר ל"א פרנסתן ואר"ה הל' כוותי' צשמיחת על מותר ע"י והא דקמני גדולה ויסרה בשלא מיתחה. הג"מ דא"כ קשה דרבי אוריב (צאה) דתניא ר"א בת הניזונת נוטלת ע"י ניזונת אין שאינה ניזונת לא והכא אמר אבדו מונוותיהן ול"א פרנסתן אלא ש"מ הא דמחאי והא דלא מחאי א"ל רבינא לרבא א"ל ראבי"א משךך בגרה אצ"ל למחות נשאת אצ"ל למחות בגרה ונישאת צריכה למחות פי' אם בגרה אצ"פ של' מיתח ל"א פרנסתה וכן אם נשאת קודם בגרות אצ"פ שהיתה נערה אצ"ל למחות אבל אם בגרה ונשאת או צריכה למחות ואם לא מיתח אבדה פרנסתה והא איתבי' רבא לרי"ג יתומה ושני לי' הא דמחאי הא דלא מחאי פי' רבא אוקי מתני' דקמני קטנה ל"א פרנסתה אבל נערה שנשאת אבדה כשלא מיתח אלמא נשאת בנערות ולא מיתח אע"פ שאינה בגורת ויתיה ואת אמרת נשאת אצ"ל למחות ואע"פ שהיא נערה ל"ק הא דמיתונא מינייהו הא דלא מיתונא מינייהו פי' הא דא"ר נשאת בנערות אצ"ל למחות שניזונת מהן הוא ורשקה דמיתוני מינייהו אי מיתח וי"ל פרנסתה ואי לא מיתח אבדה פרנסתה. אר"ה א"ר פרנסה אינה כתנאי כתובה פי' פרנסת נדוניית הבת אינו דומה למוזנות שהוא ת"כ דבנין נוקבין ואסיקנא למאי הלי' אינה כתנאי כתובה לכדתניא האומר אל יוזנו בנותיו מנכסיו אין שומעים לו דתנן לא כתב לה ב"נ כו' חייב מפני שהוא תב"ד וכיון שהוא תנאי ב"ד א"י לעוקרו אל יתפרנסו בנותיו מנכסיו שומעים לו שהפרנסה אין כתנאי ב"ד פי' פרנסת הבנות אינו תנאי ב"ד כמונותיה אלא חוב הוא שיחבזו בנותיו אלא יקחו